

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2893/2532

นาย คำรณ ศ รี กรด กับพวก
นาย อร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 18 วรรคสาม, มาตรา 21, มาตรา 22,
มาตรา 34 วรรคท้าย, มาตรา 99 (2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ กำหนดลำดับขั้นตอนนำไปสู่การนัดหยุดงานได้โดยชอบตามมาตรา 22 วรรคท้าย โดยเริ่มจากการที่นายจ้างหรือลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเสียก่อน แต่การแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าวหาต้องกระทำด้วยตนเองเสนอไปไม่ อาจให้สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณีดำเนินการแทนสมาชิกได้ ทั้งมีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนต่อจากนั้นแทนผู้เป็นสมาชิกต่อไปหลังจากนั้นผู้เป็นสมาชิกก็สามารถปิดงานหรือนัดหยุดงานตามแต่กรณีไปโดยชอบ ดังนี้เมื่อสหภาพแรงงานที่โจทก์ทั้งเก้าเป็นสมาชิก ได้แจ้งนัดหยุดงานตามขั้นตอนโดยชอบดังกล่าวแล้ว ถือได้ว่าเป็นการแจ้งนัดหยุดงานแทนสมาชิกด้วย โจทก์ทั้งเก้าจึงไม่ต้องแจ้งนัดหยุดงานต่อจำเลยอีก ส่วนการหยุดงานนั้นมีบทบัญญัติ มาตรา 99 อนุญาตให้สหภาพแรงงานชักชวนสนับสนุนลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพเข้าร่วมหยุดงานเพิ่มขึ้นภายหลังได้อีก ฉะนั้น การหยุดงานจึงหาจำเป็นต้องเข้าสมทบหยุดงานพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ ดังนี้ เมื่อโจทก์ทั้งเก้าซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าร่วมหยุดงานภายหลังที่สหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานไปก่อนแล้ว จึงชอบด้วยกฎหมาย มิใช่เป็นการ

ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ข้อ 47(4)

โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ 14
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ทั้งเก้า โจทก์ทั้งเก้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2529
สหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยที่ 14 เพื่อเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้าง จำเลยที่ 14 ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2529 ได้มีการไกล่เกลี่ยโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแล้ว แต่ไม่
สามารถตกลงกันได้ สหภาพแรงงานจึงแจ้งนัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2529
เวลา 8.00 นาฬิกาถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2529 และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2529 สหภาพแรงงานได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 14 และพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งกำหนดวันนัดหยุดงานอีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2
พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไป ในวันที่สหภาพแรงงานประกาศเริ่มต้นนัดหยุดงานนั้น
โจทก์ทั้งเก้าไม่ได้ร่วมนัดหยุดงานแต่ได้เข้าร่วมนัดหยุดงานในภายหลัง ปราบฏกราย
ละเอียดท้ายคำฟ้องต่อมาวันที่ 3 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 14 ตกลงกับ
สหภาพแรงงานได้มีการทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และพนักงานทุก
คนรวมทั้งโจทก์ทั้งเก้าได้กลับเข้าทำงานในวันที่ 8 ธันวาคม 2529 หลังจากนั้น
จำเลยที่ 14 ได้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งเก้ากับพวกอีกหลายคนกล่าวหาว่าละทิ้งหน้าที่
การงานเกินสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ทั้งเก้าและพวก
รวม 16 คน ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ขอให้วินิจฉัยเรื่องการกระทำอันไม่

เป็นธรรมของจำเลยที่ 14 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ซึ่งเป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พิจารณาแล้วมีคำสั่งที่ 40-44/2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ยกคำร้องของโจทก์ ทั้งเก้าและพวกโดยอ้างว่าการเลิกจ้างโจทก์ทั้งเก้ากับพวกของจำเลยที่ 14 นั้นไม่ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเพราะโจทก์ทั้งเก้ากับพวกเข้าร่วมนัดหยุดงานในภายหลัง เป็นการไม่ชอบถือว่าโจทก์ทั้งเก้ากับพวกละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลาสามวัน ทำงานติดต่อกัน โจทก์ทั้งเก้าเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายกำหนดว่าลูกจ้างผู้ร่วมนัดหยุดงานต้อง ร่วมนัดหยุดงานทันที ลูกจ้างสามารถเข้าร่วมนัดหยุดงานเมื่อใดก็ได้ในระหว่างที่มีข้อ พิพาทแรงงานที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง จึงขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 40-44/2530 และบังคับให้จำเลยที่ 14 รับโจทก์ทั้งเก้า เข้าทำงานในสภาพการจ้างเดิมก่อนถูกเลิกจ้างและนับอายุงานต่อเนื่องเสมือนไม่เคย เลิกจ้าง กับให้จ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งเก้าเท่ากับอัตราค่าจ้างรายวันคูณด้วยจำนวน วันตั้งแต่วันถูกเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน แต่ถ้าจำเลยที่ 14 ไม่สามารถรับ กลับเข้าทำงานได้ก็ให้จำเลยที่ 14 จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทำงาน ในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมและค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดที่กฎหมายให้เรียกได้นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิได้รับจนกว่า จะชำระเสร็จให้โจทก์แต่ละคน ดังมีรายละเอียดปรากฏท้ายคำฟ้อง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 และที่ 14 ให้การทำนองเดียวกันว่าโจทก์ทั้งเก้าไม่ได้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ นายมานิต สังวรณ ผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดีนี้ ใบมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่ชอบด้วย กฎหมาย นายมานิต สังวรณ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ 1 เข้าทำงานกับจำเลยที่ 14 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2524 โจทก์ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2516 โจทก์ที่ 3 เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2525 โจทก์ที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522 โจทก์ที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 โจทก์ที่ 6 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 โจทก์ที่ 7 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2527 โจทก์ที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2528 และโจทก์ที่ 9 เมื่อวันที่ 13

พฤษภาคม 2524 จำเลยที่ 14 เลิกจ้างโจทก์ทั้งเก้าเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530 เนื่องจากโจทก์ทั้งเก้าละทิ้งหน้าที่การงานติดต่อกันเกินกว่าสามวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร กล่าวคือโจทก์ที่ 1 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 40 วัน โจทก์ที่ 2 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 41 วัน โจทก์ที่ 3 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 38 วัน โจทก์ที่ 4 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 37 วัน โจทก์ที่ 5 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 40 วัน โจทก์ที่ 6 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 41 วัน โจทก์ที่ 7 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 38 วัน โจทก์ที่ 8 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 39 วัน และโจทก์ที่ 9 ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2529 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 รวม 39 วัน ซึ่งการหยุดงานของโจทก์ทั้งเก้านั้นไม่ได้หยุดงานตั้งแต่วันที่ สหภาพแรงงานนัดหยุดงานแต่มาร่วมหยุดสมทบในภายหลัง เป็นการไม่ชอบตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และในวันที่ 26 ตุลาคม 2529 โจทก์ทั้งเก้าได้เข้าทำงานในขณะที่สหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทยร่วมกับคนงานนัดหยุดงาน จำเลยที่ 14 ได้แจ้งให้โจทก์ทั้งเก้าทราบว่าจะใช้สิทธิหยุดงานอีกไม่ได้ แต่โจทก์ทั้งเก้าก็มาหยุดงานดังกล่าวข้างต้นและโจทก์ทั้งเก้าหยุดงานโดยมิได้แจ้งการหยุดงานให้จำเลยที่ 14 ซึ่งเป็นนายจ้างทราบตามมาตรา 34 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 การที่โจทก์ทั้งเก้ามาร่วมนัดหยุดงานภายหลัง จึงเป็นการไม่ชอบตามมาตรา 5, 22 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 การกระทำของโจทก์ทั้งเก้าจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 99(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จำเลยที่ 14 จึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งเก้าเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530 คำสั่งของ

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 40-44/2530 ชอบแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดสืบพยานคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงและแถลงสละคำขอและข้อต่อสู้บางประการคือ โจทก์ทั้งเก้าขอสละคำขอเรื่องค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและรับว่าได้เข้าทำงานและถูกเลิกจ้างตามวันเวลาในคำให้การข้อ 1 ของจำเลยที่ 14 จริง โจทก์ทั้งเก้าได้เริ่มหยุดงานจนถึงวันเข้าทำงานใหม่ตามคำให้การข้อ 3 ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 จำเลยที่ 14 ได้ปิดประกาศและคำชี้แจงตามเอกสารหมายเลข 1-4 ให้โจทก์ทั้งเก้าทราบแล้ว จำเลยทั้งสิบสี่ขอสละข้อต่อสู้เรื่องการมอบอำนาจไม่ถูกต้องและรับว่าโจทก์ทั้งเก้าเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยที่ 14 มีวันทำงาน อัตราค่าจ้าง การแจ้งข้อเรียกร้อง การหยุดงานและการเลิกจ้างตามคำฟ้อง ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ประกาศและคำชี้แจงของจำเลยที่ 14 ตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 เป็นการลิดรอนสิทธิที่จะร่วมนัดหยุดงานของลูกจ้าง ไม่มีผลใช้บังคับคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 40-44/2530 ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่ 14 ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าเสียหายค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 40-44/2530 ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2530 และให้จำเลยที่ 14 จ่ายเงินให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 34,518.50 บาท (2,463.50 + 15,000 + 17,055) โจทก์ที่ 2 จำนวน 47,274 บาท (2,054 + 31,000 + 14,220) โจทก์ที่ 3 จำนวน 25,913.50 บาท (2,008.50 + 10,000 + 13,905) โจทก์ที่ 4 จำนวน 32,568 บาท (2,028 + 16,500 + 14,040) โจทก์ที่ 5 จำนวน 11,468 บาท (1,898 + 3,000 + 6,570) โจทก์ที่ 6 จำนวน 35,561.50 บาท (2,216.50 + 18,000 + 15,345) โจทก์ที่ 7 จำนวน 13,787 บาท (1,969.50 + 5,000 + 6,817.50) โจทก์ที่ 8 จำนวน 12,968 บาท (1,898 + 4,500 + 6,570 บาท) โจทก์ที่ 9 จำนวน 29,583 บาท (2,093 + 13,000 + 14,490) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในยอดเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 4 มกราคม 2532) และในยอดเงินค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 9 เมษายน 2530) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคน จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสิบสี่ อุทธรณ์ประการแรกสรุปเป็นใจความได้ว่า เมื่อข้อพิพาทแรงงานเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ สหภาพแรงงานจึงแจ้งการนัดหยุดงานต่อจำเลยที่ 14 โดยกำหนดนัดหยุดงานพร้อมกันในวันที่ 26 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 14 จึงประกาศให้ลูกจ้างทุกคนทราบว่า จำเลยที่ 14 ไม่ปฏิบัติงานคงทำงานตามปกติ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานมีสิทธิที่จะหยุดงานก็ขอให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย แต่ถ้าเลยวันนัดหยุดงานแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติงานให้กับจำเลยที่ 14 อยู่ จะใช้สิทธินัดหยุดงานอีกไม่ได้ โจทก์ทั้งเก้ามิได้ใช้สิทธินัดหยุดงานร่วมกับสหภาพแรงงานตามมาตรา 22 วรรคท้าย แต่ต่อมาโจทก์ทั้งเก้าได้ออกไปร่วมสมทบภายหลังโดยมิได้บอกกล่าวจำเลยที่ 14 ต้องถือว่าโจทก์ทั้งเก้าเริ่มใช้สิทธินัดหยุดงานตามมาตรา 22 วรรคท้ายโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เกินกว่าสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 99(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 นั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลำดับขั้นตอนที่จะนำไปสู่การนัดหยุดงานได้โดยชอบตามมาตรา 22 วรรคท้ายโดยจะต้องเริ่มจากการที่นายจ้างลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเสียก่อน แต่การแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าว นายจ้าง ลูกจ้างหาจำเป็นต้องกระทำด้วยตนเองเสมอไปไม่อาจจะให้สมาคม นายจ้างหรือสหภาพแรงงานดำเนินการแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้ ในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานดำเนินการแทน นายจ้างหรือลูกจ้างก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อเรียกร้องด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากข้อความในมาตรา 15

วรรคสองที่บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องนั้นไม่จำเป็นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง" ในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานดำเนินการแทนนายจ้างหรือลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานย่อมมีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนแทนนายจ้างหรือลูกจ้างผู้เป็นสมาชิกต่อไป ตามมาตรา 21, 22 และ 34 วรรคท้ายหลังจากนั้นนายจ้างผู้เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างหรือลูกจ้างผู้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก็สามารถปิดงานหรือนัดหยุดงานได้โดยชอบ ฉะนั้นการที่สหภาพแรงงานที่โจทก์ทั้งเก้าเป็นสมาชิกอยู่ได้แจ้งการนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 วรรคท้ายแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งนัดหยุดงานแทนสมาชิกด้วย โจทก์ทั้งเก้าจึงไม่ต้องแจ้งการนัดหยุดงานต่อจำเลยที่ 14 อีก ส่วนการหยุดงานนั้นก็หาจำเป็นจะต้องเข้าสมทบหยุดงานพร้อมกันเฉพาะในวันเริ่มแรกไม่ ดังจะเห็นได้จากข้อความในมาตรา 99 ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้ลูกจ้างสหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง ฯลฯ (2) นัดหยุดงานหรือช่วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน ฯลฯ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์สิน และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว" จะเห็นได้ว่าความในมาตราดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับการนัดหยุดงานที่ดำเนินการกันโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งอนุญาตให้มีการชักชวนหรือสนับสนุนลูกจ้าง ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกให้เข้าร่วมในการนัดหยุดงานเพิ่มขึ้นได้ เพื่อเป็นกำลังในการที่ต่อรองกับนายจ้าง การชักชวนดังกล่าวหากได้กระทำโดยสันติ โดยมีได้ใช้กำลังก็ย่อมสามารถกระทำได้โดยชอบ และ

ด้วยวิธีการเช่นนี้ย่อมจะมีลูกจ้างซึ่งไม่ได้เข้าร่วมหยุดงานในตอนเริ่มแรกได้เข้ามา
ร่วมหยุดงานเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยชอบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ฉะนั้น การที่โจทก์ทั้งเก้าซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานออกมาร่วมนัดหยุดงานใน
ภายหลังจากที่สหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานไปแล้ว จึงเป็นการนัดหยุดงานโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 การกระทำของโจทก์ทั้ง
เก้าจึงมิใช่เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4)
อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสิบสี่ฟังไม่ขึ้น

จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ประการต่อมาว่า ประกาศและคำชี้แจงของจำเลยที่ 14
ตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 ที่ให้พนักงานซึ่งไม่ได้ร่วมนัดหยุดงานเข้าทำงานตาม
ปกติ แต่เมื่อกลับเข้าทำงานแล้วจะใช้สิทธิหยุดงานอีกไม่ได้ มีผลใช้บังคับนั้น เห็นว่า
การนัดหยุดงานเป็นสิทธิของลูกจ้างที่กฎหมายให้อำนาจไว้เพื่อประโยชน์ในการต่อ
รองกับนายจ้างในเรื่องข้อพิพาทแรงงาน เมื่อโจทก์ทั้งเก้ามีสิทธิเข้าร่วมนัดหยุดงาน
โดยชอบแล้ว ประกาศและคำชี้แจงของจำเลยที่ 14 จึงไม่มีผลลบล้างสิทธิดังกล่าว
ของโจทก์ทั้งเก้าได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสิบสี่ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ